ELEVEN ACADEMY / FORMATION AGENT SPORTIF DE FOOTBALL

Module 04

Droit des associations

COURS COMPLET • ÉDITION PÉDAGOGIQUE

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

maîtriser le fonctionnement juridique d'une association, comprendre son statut dans l'organisation du sport français et savoir analyser les relations financières entre un club associatif et un agent sportif.

COMPRENDRE Cours structuré et notions clés	**APPLIQUER** Exemples et situations football
MÉMORISER Articles, chiffres et pièges d'examen	**S'ENTRAÎNER** Questions et fiches présentes dans le support

PÉRIMÈTRE DES SOURCES

Support source original — cours et 12 QCM ; corrigé détaillé absent du fichier transmis.

Références juridiques reprises des supports transmis. Cette édition améliore la hiérarchie et la lisibilité ; elle ne vaut pas certification juridique indépendante des textes à la date de l'examen.

Objectif du module : maîtriser le fonctionnement juridique d'une association, comprendre son statut dans l'organisation du sport français et savoir analyser les relations financières entre un club associatif et un agent sportif.

Le module est organisé en trois grandes parties :

- A. Droit général des associations : création, fonctionnement, modification, dissolution et reconnaissance d'utilité publique.
- B. Associations sportives : définition dans le Code du sport, agrément, affiliation fédérale et relations avec les sociétés sportives.
- C. Fiscalité associative : caractère lucratif ou non lucratif, règle des 4P, franchise, rémunération des dirigeants et commissions d'agents.

Les règles fiscales et sportives doivent être distinguées : une association peut être régulièrement constituée, affiliée à une fédération et néanmoins exercer certaines activités soumises aux impôts commerciaux.

Introduction — Pourquoi le droit des associations concerne l'agent sportif

Le football français repose sur une organisation dans laquelle les associations occupent une place centrale. Un club amateur est très souvent constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

L'agent sportif peut être amené à traiter avec cette association lorsqu'il négocie :

- le contrat de travail ou l'accord de participation d'un joueur ;
- un accord de mutation entre deux clubs ;
- la prolongation d'un contrat ;
- une convention de rémunération de ses services ;
- une opération impliquant une association sportive et une société sportive professionnelle.

Il doit donc savoir identifier son interlocuteur juridique, vérifier ses pouvoirs, comprendre qui peut engager le club et sécuriser les conditions de sa rémunération.

EXEMPLE FOOTBALL

un joueur évolue dans un club amateur constitué en association. Le président signe un document avec un agent pour organiser le recrutement du joueur. L'agent doit vérifier que le président est habilité à engager l'association, que le mandat est conforme au Code du sport et que la rémunération est prévue dans un cadre juridiquement valable.

A — Le droit général des associations

A.1 — Définition et liberté d'association

1. La définition légale

L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l'association comme :

> « La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. »

Cette définition repose sur quatre éléments.

Élément	Explication
Un contrat	L'association repose sur un accord entre plusieurs personnes.
Au moins deux personnes	Une association ne peut pas être créée par une seule personne.
Une mise en commun	Les membres apportent des connaissances, une activité, du temps ou des moyens.
Un but autre que le partage des bénéfices	Les excédents ne peuvent pas être distribués aux membres comme des bénéfices d'actionnaires.

2. Une association peut-elle réaliser des bénéfices ?

Oui. C'est une distinction fondamentale.

Une association peut :

- vendre des billets ;
- percevoir des cotisations ;
- organiser des stages payants ;
- vendre des équipements ;
- recevoir des subventions ;
- réaliser un excédent financier.

Ce qui est interdit dans le modèle associatif classique, c'est le partage des bénéfices entre les membres.

L'excédent doit être réinvesti dans l'objet de l'association : formation, équipements, encadrement, déplacements, développement de la pratique sportive, etc.

EXEMPLE FOOTBALL

football : Un club amateur encaisse 150 000 € de recettes et dépense 135 000 €. Il réalise un excédent de 15 000 €.

Il peut affecter cet excédent à l'achat de matériel, à la rénovation des vestiaires ou au financement de son école de football.

En revanche, il ne peut pas décider de verser 3 000 € à chacun de ses membres en tant que distribution de bénéfices.

3. La liberté d'association

L'article 2 de la loi de 1901 pose le principe de liberté :

- les associations peuvent se former librement ;
- elles n'ont pas besoin d'une autorisation préalable de l'administration ;
- elles peuvent exister sans être déclarées.

La déclaration n'est donc pas une condition de naissance de l'association. Elle est nécessaire pour obtenir la personnalité morale et la capacité juridique.

La liberté d'association est également un principe constitutionnel reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971.

4. Association et société : la différence fondamentale

Association	Société commerciale
But autre que le partage des bénéfices	Peut rechercher un bénéfice distribuable
Membres ou adhérents	Associés ou actionnaires
Cotisations possibles	Apports au capital
Excédents réinvestis dans l'objet	Dividendes possibles
Gouvernance déterminée par les statuts	Gouvernance déterminée par la forme sociale et les statuts

PIÈGE D'EXAMEN

d'examen : une association peut avoir une activité économique et réaliser des excédents. Cela ne la transforme pas automatiquement en société commerciale.

A.2 — Association déclarée et association de fait

1. L'association non déclarée, ou association de fait

Une association de fait est un groupement qui existe sans avoir accompli les formalités de déclaration.

Elle peut être créée librement, par exemple lorsque plusieurs passionnés de football décident d'organiser des rencontres sportives.

Elle dispose d'une existence collective, mais ne bénéficie pas de la personnalité morale.

Conséquences :

- elle ne possède pas de patrimoine juridiquement distinct de celui de ses membres ;
- elle ne peut pas agir en justice en son nom propre dans les conditions d'une personne morale ;
- elle ne dispose pas de la capacité juridique d'une association déclarée ;

- elle ne peut pas, en son nom, accomplir certains actes nécessitant cette capacité, comme demander une subvention en qualité d'association déclarée.

Les personnes qui agissent pour le groupement peuvent engager leur responsabilité personnelle selon les circonstances.

2. L'association déclarée

L'association déclarée a accompli les formalités prévues par l'article 5 de la loi de 1901.

Elle acquiert la personnalité morale et une capacité juridique.

Elle peut notamment :

- ouvrir un compte bancaire ;
- signer un contrat de location ;
- recruter des salariés ;
- recevoir des cotisations ;
- demander des subventions ;
- posséder des biens nécessaires à son fonctionnement ;
- agir en justice ;
- signer une convention avec un agent sportif, sous réserve des règles applicables.

3. Tableau comparatif

Critère	Association de fait	Association déclarée
Existence	Oui	Oui
Déclaration	Non	Oui
Personnalité morale	Non	Oui
Patrimoine propre	Non	Oui
Compte bancaire au nom de l'association	Pas en tant que personne morale	Oui
Capacité à contracter en son nom	Non	Oui
Capacité à agir en justice en son nom	Non	Oui

À RETENIR

La déclaration permet à l'association d'exister juridiquement comme personne morale distincte de ses membres.

A.3 — Constitution : statuts, assemblée générale, déclaration et JOAFE

La création d'une association déclarée suit plusieurs étapes.

Étape 1 — Réunir au moins deux fondateurs

Les fondateurs doivent avoir la capacité nécessaire pour participer à la création de l'association.

Ils définissent ensemble le projet associatif : pratique du football, formation des jeunes, organisation de compétitions, développement du sport féminin, etc.

Étape 2 — Rédiger les statuts

Les statuts constituent le document fondamental de l'association.

Ils déterminent les règles de fonctionnement et les relations entre les membres.

Ils doivent notamment préciser :

- le nom de l'association ;
- son objet ;
- son siège social ;
- les conditions d'adhésion ;
- les catégories de membres ;
- les modalités de cotisation ;

- les organes de direction ;
- les règles de convocation et de vote ;
- les conditions de modification des statuts ;
- les conditions de dissolution et de dévolution des biens.

Les statuts sont un contrat. Ils s'imposent aux membres et aux dirigeants.

EXEMPLE FOOTBALL

si les statuts prévoient que seul le conseil d'administration peut autoriser un engagement financier supérieur à 10 000 €, le président ne peut pas ignorer cette règle et engager seul l'association pour 30 000 €.

Étape 3 — Organiser l'assemblée constitutive

Les fondateurs peuvent organiser une assemblée constitutive afin de :

- approuver les statuts ;
- désigner les premiers dirigeants ;
- fixer les premières cotisations ;
- autoriser les démarches administratives.

Un procès-verbal permet de conserver la trace de ces décisions.

Étape 4 — Déclarer l'association

La déclaration est réalisée auprès du greffe des associations, généralement par voie dématérialisée.

Elle comporte notamment :

- le titre de l'association ;
- son objet ;
- son siège social ;
- l'identité des personnes chargées de son administration ;
- un exemplaire des statuts.

Étape 5 — Publication au JOAFE

La déclaration donne lieu à une publication au Journal officiel des associations et fondations d'entreprise (JOAFE).

Cette publication rend la déclaration opposable aux tiers dans les conditions prévues par la loi.

Le récépissé de déclaration et le justificatif de publication sont des documents importants à conserver.

À ne pas confondre :

- la rédaction des statuts : naissance du cadre contractuel ;
- la déclaration : formalité administrative ;
- la publication au JOAFE : publicité officielle ;
- la personnalité morale : acquise par l'association déclarée dans les conditions légales.

A.4 — Fonctionnement : assemblée générale, conseil d'administration, bureau et règlement intérieur

1. Le principe de liberté d'organisation

La loi de 1901 impose peu de règles générales concernant les organes de gouvernance des associations ordinaires.

L'association organise donc librement son fonctionnement dans ses statuts, sous réserve des règles particulières applicables à certaines catégories d'associations.

Dans un club sportif, on retrouve fréquemment :

Assemblée générale

Organe réunissant les membres selon les statuts. Elle prend les décisions relevant de sa compétence.

Conseil d'administration

Organe collégial chargé de définir et de suivre les grandes orientations, si les statuts le prévoient.

Bureau

Équipe restreinte chargée de la gestion courante : président, secrétaire, trésorier, etc.

Cette organisation est fréquente, mais elle n'est pas obligatoire dans toutes les associations.

2. L'assemblée générale (AG)

L'assemblée générale est l'organe de réunion des membres.

Selon les statuts, elle peut :

- approuver les comptes ;
- voter le budget ;
- élire les dirigeants ;
- modifier les statuts ;
- décider d'une dissolution ;
- approuver les grandes orientations ;
- autoriser certaines opérations importantes.

Il faut distinguer :

- AG ordinaire : décisions courantes et récurrentes ;
- AG extraordinaire : décisions exceptionnelles, notamment modification des statuts ou dissolution, lorsque les statuts prévoient cette distinction.

La loi de 1901 ne fixe pas un quorum ou une majorité universels pour toutes les associations. Il faut consulter les statuts.

3. Le conseil d'administration (CA)

Le conseil d'administration est un organe collégial lorsqu'il est prévu par les statuts.

Il peut être chargé :

- de définir la stratégie du club ;
- de contrôler le budget ;
- de valider les engagements importants ;
- de superviser le président ;
- de préparer les assemblées générales.

Il ne faut pas supposer que le CA existe nécessairement dans toute association.

4. Le bureau

Le bureau assure généralement la gestion quotidienne.

Fonction	Missions habituelles
Président	Représente l'association et veille à son fonctionnement
Secrétaire	Suit les convocations, procès-verbaux et documents administratifs
Trésorier	Suit la comptabilité, les paiements et le budget

Le titre de président ne donne pas automatiquement tous les pouvoirs imaginables : il faut examiner les statuts et les délégations.

5. Le règlement intérieur

Le règlement intérieur complète les statuts.

Il précise les modalités pratiques de fonctionnement :

- horaires d'entraînement ;
- discipline ;
- utilisation des équipements ;
- règles de déplacement ;
- comportement des licenciés ;
- procédures internes.

Il ne peut pas contredire les statuts ni les dispositions légales et réglementaires applicables.

EXEMPLE FOOTBALL

agent : avant de signer un contrat avec un club, l'agent ne se contente pas de vérifier que son interlocuteur est président. Il vérifie aussi que celui-ci dispose du pouvoir de signer l'acte concerné et que les éventuelles autorisations internes ont été obtenues.

A.5 — Modifications statutaires

Une association peut évoluer : changement de nom, de siège, d'objet, de gouvernance ou de règles d'adhésion.

La modification doit être décidée par l'organe compétent conformément aux statuts.

Les principales étapes

- Convocation de l'organe compétent.
- Présentation du projet de modification.
- Vote selon les règles statutaires.
- Rédaction du procès-verbal.
- Déclaration de la modification au greffe des associations dans les trois mois, lorsque la modification relève des mentions déclarées.
- Publication au JOAFE lorsque la modification concerne notamment le nom, l'objet, le siège ou la dissolution et que la publication est demandée.

La déclaration des modifications statutaires est essentielle : une modification non déclarée peut être inopposable aux tiers dans les conditions prévues par la loi.

EXEMPLE FOOTBALL

un club change de siège social. Il doit respecter la procédure prévue dans ses statuts, puis effectuer la déclaration administrative correspondante.

A.6 — Dissolution et liquidation

1. La dissolution

La dissolution met fin à l'association en tant que structure destinée à poursuivre son activité.

Elle peut être :

- volontaire : décision prise par les membres selon les statuts ;
- statutaire : arrivée du terme prévu dans les statuts ou réalisation de l'objet ;
- judiciaire : prononcée par un tribunal dans les cas prévus par la loi ;
- administrative : dans les cas exceptionnels prévus par des textes spécifiques.

2. La liquidation

La dissolution entraîne généralement une phase de liquidation.

La liquidation consiste à :

- recouvrer les créances ;
- vendre les biens si nécessaire ;
- payer les dettes ;
- régler les contrats en cours ;
- déterminer le solde final.

La personne chargée de la liquidation est le liquidateur.

3. Le boni de liquidation

Le boni de liquidation correspond à ce qui reste après règlement du passif.

Dans une association loi 1901 ordinaire, ce boni ne peut pas être partagé entre les membres comme un dividende.

Il est attribué conformément aux statuts ou à la décision de l'assemblée compétente, à un organisme ou à une structure poursuivant un objectif compatible avec les règles applicables.

EXEMPLE FOOTBALL

un club amateur est dissous. Après paiement des dettes et liquidation des biens, il reste 20 000 €. Les membres ne peuvent pas se partager cette somme à titre de bénéfice. Elle doit être dévolue selon les règles applicables.

A.7 — Reconnaissance d'utilité publique : articles 10 et 11

La reconnaissance d'utilité publique (RUP) est un statut particulier accordé à certaines associations qui présentent un intérêt général important et durable.

Elle ne concerne pas automatiquement toutes les associations d'intérêt général.

1. Article 10 : conditions et reconnaissance

L'article 10 de la loi de 1901 prévoit que la reconnaissance d'utilité publique est accordée par décret en Conseil d'État.

En principe, l'association doit justifier d'une période probatoire de fonctionnement d'au moins trois ans.

Cette période peut ne pas être exigée si les ressources prévisibles sur trois ans sont de nature à assurer l'équilibre financier de l'association.

L'association doit également respecter les principes du contrat d'engagement républicain.

Les conditions concrètes examinées comprennent notamment :

- l'intérêt général de l'objet ;
- le rayonnement de l'association ;
- son fonctionnement démocratique ;
- sa solidité financière ;
- la transparence de sa gestion ;
- son ancienneté et sa stabilité.

2. Article 11 : capacité juridique renforcée

La reconnaissance d'utilité publique donne à l'association une capacité juridique élargie, notamment en matière de libéralités.

Elle peut recevoir, dans les conditions légales :

- des donations ;
- des legs.

Ces ressources peuvent permettre de financer durablement les missions de l'association.

3. Retrait de la reconnaissance

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée par décret en Conseil d'État, dans les mêmes formes que son attribution.

À RETENIR

la reconnaissance d'utilité publique est une reconnaissance institutionnelle particulière. Elle ne doit pas être confondue avec l'agrément d'une association sportive.

B — Les associations sportives

B.1 — Définition légale : article L.121-1 du Code du sport

L'article L.121-1 du Code du sport dispose que les associations sportives sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au droit civil local.

Une association sportive est donc une association dont l'objet ou l'activité s'inscrit dans le domaine sportif.

Elle peut notamment avoir pour objet :

- la pratique du football ;
- la formation des jeunes ;
- l'organisation de compétitions ;
- le développement du sport féminin ;
- la promotion de l'activité physique ;

• l’encadrement d’une équipe amateur.

Le club amateur et le club professionnel

Un club amateur peut fonctionner exclusivement sous forme associative.

Un club professionnel peut avoir une organisation plus complexe, avec une association et une société sportive.

C’est le lien entre l’association et la société sportive qui permet de distinguer certaines activités : formation, pratique amateur, gestion des activités professionnelles, etc.

B.2 — L’agrément : conditions et effets

1. Qu’est-ce que l’agrément sportif ?

L’agrément est une reconnaissance administrative permettant à une association sportive de bénéficier de certains dispositifs d’aide de l’État.

L’article L.121-4 du Code du sport prévoit que les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’aide de l’État qu’à la condition d’avoir été agréées.

2. Les conditions principales

L’agrément repose notamment sur des garanties statutaires concernant :

- le fonctionnement démocratique de l’association ;
- la transparence de sa gestion ;
- l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes ;
- la souscription du contrat d’engagement républicain.

Le contrat d’engagement républicain comprend également un engagement relatif à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, particulièrement des mineurs, notamment contre les violences sexistes et sexuelles.

3. Les effets de l’agrément

L’agrément peut permettre à une association sportive d’accéder à certains dispositifs d’aide publique.

Il ne constitue pas :

- une autorisation générale d’exercer toute activité ;
- une certification de solvabilité ;
- une garantie de bonne gestion financière ;
- une licence professionnelle d’agent sportif ;
- une preuve que tous les dirigeants disposent de pouvoirs illimités.

EXEMPLE FOOTBALL

un club amateur agréé peut bénéficier de certains dispositifs de soutien public. Cela ne signifie pas que son président peut signer n’importe quel contrat sans respecter les statuts.

B.3 — L’affiliation à une fédération agréée et le contrat d’engagement républicain valent agrément

C’est un point important de l’article L.121-4.

L’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’État, combinée à la souscription du contrat d’engagement républicain, vaut agrément.

Il faut donc retenir deux conditions cumulatives :

Affiliation à une fédération sportive agréée par l’État

Souscription du contrat d’engagement républicain

Agrément de l’association sportive

La fédération informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association de cette affiliation.

PIÈGE D’EXAMEN

l’affiliation seule ne suffit pas si le contrat d’engagement républicain n’a pas été souscrit.

B.4 — Retrait et suspension de l’agrément

Le préfet peut intervenir lorsque l’association ne respecte plus les conditions légales.

L’article L.121-4 prévoit notamment la possibilité de retirer l’agrément lorsque l’association :

- emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations légales relatives à l’encadrement sportif ;
- méconnaît certaines obligations de sécurité applicables aux établissements d’activités physiques et sportives ;
- méconnaît les engagements souscrits dans le contrat d’engagement républicain.

Le préfet peut suspendre ou retirer l’agrément en cas de méconnaissance du contrat d’engagement républicain.

Conséquences possibles

Le retrait de l’agrément peut entraîner des conséquences importantes :

- perte de certaines aides publiques ;
- remise en cause de certaines subventions ;
- arrêt de la mise à disposition d’équipements publics ;
- demande de restitution de sommes versées, dans les conditions légales.

Il ne faut pas confondre retrait de l’agrément et dissolution de l’association : ce sont deux décisions distinctes.

B.5 — Lien avec la société sportive : rappel du Module 3

Les associations sportives peuvent, dans les conditions prévues par le Code du sport, constituer une société sportive pour gérer certaines activités.

L’association conserve généralement un rôle important dans le projet sportif, tandis que la société peut prendre en charge l’exploitation des activités professionnelles.

Exemple simplifié

Association sportive

Formation, football amateur, vie associative, licenciés et projet sportif

Convention entre l’association et la société

Société sportive

Gestion des activités sportives professionnelles et exploitation économique correspondante

Le cadre juridique est notamment prévu par les articles L.122-1 et suivants du Code du sport.

Depuis la réforme de 2026, l’article L.122-1 prévoit notamment la possibilité, dans les conditions légales, de constituer une ou deux sociétés commerciales, avec une distinction possible entre secteur masculin et secteur féminin.

L’article L.122-14 encadre la convention entre l’association et la société sportive. Sa durée est comprise entre 10 et 15 ans.

Conséquence pour l’agent : il doit identifier la véritable partie au contrat. Le nom commercial du club ou le logo figurant sur un maillot ne permettent pas de déterminer si l’interlocuteur juridique est l’association ou la société sportive.

B.6 — Pour l’agent : comment traiter avec un club amateur

C’est l’un des chapitres les plus opérationnels du module.

1. Identifier la personne morale

Avant toute négociation, l’agent doit vérifier :

- la dénomination exacte du club ;
- sa forme juridique ;
- son siège ;
- son numéro RNA ou SIREN, selon les documents disponibles ;
- l’identité de son représentant légal ;
- les éventuelles délégations de signature.

Un club peut utiliser un nom sportif différent de sa dénomination juridique.

2. Vérifier le pouvoir du signataire

Le président représente généralement l’association, mais les statuts peuvent limiter ses pouvoirs.

L’agent doit donc examiner :

- les statuts ;
- le règlement intérieur, si nécessaire ;
- les décisions du conseil d’administration ou de l’assemblée générale ;
- les délégations de pouvoir et de signature.

3. Identifier le contrat concerné

Il faut distinguer :

- le mandat de l’agent ;
- le contrat de travail du joueur ;
- l’accord de participation ;
- l’accord de mutation ;
- une éventuelle convention tripartite de paiement.

L’article L.222-17 du Code du sport impose un contrat écrit entre l’agent et l’une des parties pour l’activité de mise en relation.

Le contrat doit notamment indiquer la nature des services, sa durée, la rémunération et la partie qui rémunère l’agent.

4. Identifier qui paie l’agent

Le principe est que l’agent agit pour le compte d’une seule des parties aux contrats concernés.

Si le joueur mandate l’agent, il est possible que le club cocontractant acquitte tout ou partie de la rémunération due par le joueur, mais cela suppose une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats concernés.

Cette convention doit préciser les conséquences fiscales et sociales susceptibles d’en résulter pour le cocontractant de l’agent.

5. Exemple pratique

Un joueur signe un contrat avec une association sportive amateur. Il mandate un agent pour négocier son contrat.

Trois situations doivent être distinguées :

Situation	Analyse
L’agent est mandaté par le club	Le club est son mandant et doit être identifié comme partie rémunératrice dans le contrat écrit.
L’agent est mandaté par le joueur et le joueur le rémunère	Le joueur est le mandant et le débiteur de la rémunération prévue.
L’agent est mandaté par le joueur et le club paie tout ou partie de la rémunération	Une convention tripartite conforme à L.222-17 doit encadrer le paiement.

POINT DE VIGILANCE

le fait qu’un club soit une association loi 1901 ne lui interdit pas de rémunérer un agent sportif. Ce sont les règles du Code du sport, le contrat écrit, les pouvoirs du signataire et les conditions fiscales et comptables du paiement qui doivent être respectés.

C — La fiscalité des associations

C.1 — Principe : non-lucrativité et exonération

Une association n’est pas automatiquement exonérée d’impôts parce qu’elle est constituée sous la loi de 1901.

Il faut distinguer deux notions :

- But non lucratif : l’association ne poursuit pas un objectif de partage des bénéfices entre ses membres.
- Non-lucrativité fiscale : l’administration fiscale considère que l’association n’exerce pas ses activités dans des conditions justifiant son assujettissement aux impôts commerciaux.

Une association peut donc avoir un objet non lucratif au sens de la loi de 1901 et exercer une activité fiscalement lucrative.

Les trois principaux impôts commerciaux

Impôt	Signification
IS	Impôt sur les sociétés
TVA	Taxe sur la valeur ajoutée
CET	Contribution économique territoriale

Une association qui exerce une activité lucrative peut être soumise à ces impôts, selon les règles applicables.

EXEMPLE FOOTBALL

football : Un club amateur :

- reçoit des cotisations ;
- organise des entraînements ;
- forme des jeunes ;
- bénéficie de subventions ;
- organise une fête annuelle.

Ces activités peuvent relever d'une gestion non lucrative.

Mais s'il exploite parallèlement une activité commerciale de vente de prestations sportives, de publicité ou de billetterie dans des conditions similaires à celles d'une entreprise, cette activité peut être fiscalement lucrative.

Point essentiel : l'analyse fiscale se fait en fonction de la réalité des activités et de leur fonctionnement, pas uniquement de la forme juridique.

C.2 — La méthode d'analyse en trois étapes

L'administration fiscale utilise une méthode en trois étapes pour déterminer si un organisme sans but lucratif doit être soumis aux impôts commerciaux.

Étape 1

La gestion est-elle désintéressée ?

Si non, l'organisme est en principe soumis aux impôts commerciaux. Si oui, passer à l'étape 2.

Étape 2

L'association concurrence-t-elle une entreprise ?

Si non, elle n'est en principe pas soumise aux impôts commerciaux pour cette activité. Si oui, passer à l'étape 3.

Étape 3

L'activité est-elle exercée dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale ?

On examine alors les critères des 4P : produit, public, prix et publicité.

Étape 1 — La gestion désintéressée

La gestion est en principe désintéressée lorsque les dirigeants ne retirent pas d'avantage personnel de leur fonction et que les bénéfices ne sont pas distribués.

Les principaux critères sont :

- gestion bénévole ou rémunération autorisée dans les limites fiscales ;
- absence de distribution directe ou indirecte des bénéfices ;
- absence d'attribution de l'actif aux membres, sous réserve des exceptions légales ;
- absence d'avantages injustifiés accordés aux dirigeants ou à leurs proches.

Une gestion intéressée peut être caractérisée même en l'absence de distribution officielle de bénéfices.

EXEMPLE FOOTBALL

le président d'un club utilise régulièrement les fonds de l'association pour régler ses dépenses personnelles. Cette situation peut remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion.

Étape 2 — L’association concurrence-t-elle le secteur commercial ?

Il faut se demander si des entreprises commerciales proposent des prestations comparables.

EXEMPLE FOOTBALL

Un club organise des séances d’entraînement pour ses licenciés.

Des entreprises privées peuvent également proposer des entraînements individuels ou des stages de football.

Il faut donc examiner si l’association intervient sur un marché où des entreprises commerciales exercent une activité comparable.

Mais l’existence d’entreprises concurrentes ne suffit pas à rendre automatiquement l’association imposable.

Étape 3 — Les conditions d’exercice sont-elles similaires ?

Si l’association concurrence des entreprises, il faut examiner les conditions concrètes de son activité à l’aide de la règle des 4P.

C.3 — La règle des 4P en détail

Les quatre critères sont examinés dans un ordre d’importance décroissante :

- Produit
- Public
- Prix
- Publicité

P1

Produit

L’association propose-t-elle un service différent ou répond-elle à un besoin insuffisamment couvert par les entreprises ?

P2

Public

Le service s'adresse-t-il à un public particulier, notamment des personnes qui ne peuvent pas accéder aux offres commerciales ?

P3

Prix

Les tarifs sont-ils inférieurs à ceux du marché ou adaptés aux capacités financières du public visé ?

P4

Publicité

L’association utilise-t-elle des méthodes commerciales de promotion ou une communication principalement informative ?

1. Produit

On examine la nature de la prestation.

Une association qui organise des entraînements accessibles aux jeunes d’un quartier et qui développe une pratique sportive locale peut répondre à un besoin spécifique.

À l’inverse, une association qui commercialise des stages premium identiques à ceux d’entreprises privées peut se rapprocher d’une activité commerciale.

2. Public

On examine les bénéficiaires.

L’association s’adresse-t-elle :

- aux jeunes en difficulté ;
- aux personnes éloignées de la pratique sportive ;
- aux personnes en situation de handicap ;
- aux habitants d’un quartier ;
- ou à une clientèle qui pourrait acheter les mêmes prestations auprès d’une entreprise ?

Un public particulier ou socialement défavorisé peut constituer un indice de non-lucrativité.

3. Prix

On compare les tarifs pratiqués avec ceux du marché.

Un tarif volontairement inférieur, des réductions pour les familles modestes ou des aides à l’adhésion peuvent être des indices favorables.

Mais un prix faible ne suffit pas, à lui seul, à démontrer la non-lucrativité.

4. Publicité

On examine la manière dont l’association fait connaître ses prestations.

Une information sur les activités, les horaires, les résultats et les événements du club est normale.

En revanche, une stratégie de démarchage commercial intensive, avec offres promotionnelles et campagnes publicitaires comparables à celles d’une entreprise, peut constituer un indice de lucrativité.

Exemple complet

Un club organise un stage de football pendant les vacances.

Critère	Situation du club
Produit	Stage destiné aux jeunes du territoire
Public	Jeunes licenciés et non-licenciés, avec tarifs solidaires
Prix	Tarif inférieur aux offres commerciales comparables
Publicité	Information locale et communication auprès des familles

Ces éléments peuvent orienter vers une activité non lucrative, sous réserve de l’analyse de l’ensemble des circonstances.

PIÈGE D’EXAMEN

d’examen : aucun des 4P ne doit être analysé isolément. C’est une appréciation globale, avec une importance décroissante de P1 à P4.

C.4 — La franchise des impôts commerciaux

Une association peut exercer une activité lucrative accessoire tout en bénéficiant d’une franchise des impôts commerciaux, si les conditions légales sont réunies.

Cette franchise ne signifie pas que l’activité devient non lucrative. Elle permet, sous conditions, de ne pas soumettre certaines recettes accessoires aux impôts commerciaux.

Les quatre conditions cumulatives

- La gestion doit rester désintéressée.
- Les activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes.
- Les recettes d’exploitation lucratives de l’année précédente ne doivent pas dépasser le seuil applicable.
- Les recettes d’exploitation lucratives de l’année en cours ne doivent pas dépasser ce même seuil.

Seuil 2026

81 051 €

Ce seuil a été actualisé par l’administration fiscale en août 2026 pour la franchise d’impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale. Le BOFiP a également publié le seuil applicable en matière de TVA pour 2026.

POINT DE VIGILANCE

les conditions précises et les règles d'appréciation ne sont pas identiques pour tous les impôts. Il faut notamment distinguer le seuil de la franchise des impôts commerciaux et les règles propres à la TVA.

EXEMPLE FOOTBALL

Un club amateur dispose de recettes lucratives accessoires de 35 000 € sur l'année précédente.

Il dispose également de recettes non lucratives largement majoritaires et conserve une gestion désintéressée.

Il peut potentiellement bénéficier de la franchise, sous réserve du respect des autres conditions.

PIÈGE D'EXAMEN

le seuil de 81 051 € n'est pas un plafond général de chiffre d'affaires de l'association. Il concerne les recettes lucratives accessoires dans le cadre de la franchise.

C.5 — Rémunération des dirigeants

1. Principe : le bénévolat

Dans le modèle associatif traditionnel, les dirigeants exercent leurs fonctions bénévolement.

La rémunération d'un dirigeant peut remettre en cause la gestion désintéressée et donc l'exonération fiscale.

Cependant, le droit fiscal prévoit des dispositifs permettant de rémunérer des dirigeants sans remettre automatiquement en cause le caractère désintéressé de la gestion.

Il existe deux régimes principaux.

2. Le régime des trois quarts du SMIC

Toute association peut rémunérer ses dirigeants dans la limite de trois quarts du SMIC, sous réserve du respect des règles applicables.

La rémunération doit correspondre à une activité réelle de direction et être correctement autorisée et documentée.

Pour 2026, Service Public indique un plafond mensuel de 1 400,26 € brut pour ce régime.

Ce montant est une référence liée au SMIC en vigueur : il peut évoluer.

3. Le régime légal au-delà des trois quarts du SMIC

Une association peut rémunérer certains dirigeants au-delà de cette limite si elle remplit les conditions prévues par l'article 261 du CGI.

Conditions essentielles :

- la moyenne annuelle des ressources de l'association, calculée sur les trois exercices clos précédents, doit atteindre les seuils légaux ;
- les subventions publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette moyenne ;
- l'association doit avoir au moins quatre années d'existence ;
- une délibération à la majorité des deux tiers des membres doit autoriser le dispositif ;
- les statuts et le fonctionnement doivent garantir la transparence financière et le contrôle démocratique ;
- la rémunération doit être proportionnée aux sujétions du dirigeant ;
- les rémunérations doivent être présentées dans les documents financiers requis.

4. Combien de dirigeants peuvent être rémunérés ?

Ressources annuelles moyennes sur trois exercices	Nombre maximal de dirigeants
Jusqu'à 200 000 €	0 au titre du régime légal supérieur aux ¾ du SMIC
Plus de 200 000 € et jusqu'à 500 000 €	1
Plus de 500 000 € et jusqu'à 1 000 000 €	2
Plus de 1 000 000 €	3

Les ressources sont appréciées selon les règles du CGI, notamment en tenant compte des organismes affiliés remplissant les conditions légales et en excluant les versements publics.

5. Plafond individuel

La rémunération de chaque dirigeant ne peut pas dépasser trois fois le plafond de la Sécurité sociale, dans les conditions prévues par le dispositif.

6. Différence entre remboursement de frais et rémunération

Il faut distinguer :

Remboursement de frais	Rémunération
Compense une dépense engagée pour l'association	Constitue la contrepartie d'une activité
Doit correspondre à des frais réels	Peut être forfaitaire dans les conditions légales
Justificatifs nécessaires en principe	Décision et traçabilité nécessaires
Ne constitue pas en soi un salaire	Peut être imposable et soumis à cotisations

EXEMPLE FOOTBALL

le président d'un club se fait rembourser un billet de train acheté pour accompagner l'équipe en déplacement. Il s'agit d'un remboursement de frais si la dépense est réelle, justifiée et engagée pour l'association.

En revanche, le versement mensuel d'une somme fixe sans justification de dépenses peut être considéré comme une rémunération.

7. Les salariés ne sont pas nécessairement des dirigeants

Une association peut parfaitement employer :

- un directeur administratif ;
- un responsable sportif ;
- un entraîneur ;
- un responsable communication ;
- un éducateur.

Le versement d'un salaire à un salarié ne remet pas automatiquement en cause la gestion désintéressée.

Il faut toutefois distinguer le salarié qui exécute des missions sous l'autorité de l'association du dirigeant de droit ou de fait qui participe à la direction de l'organisme.

C.6 — Cas pratique : commission d'agent versée par une association

C'est un point essentiel pour l'examen d'agent sportif.

Situation

Un joueur évolue dans une association sportive amateur.

Il souhaite être accompagné par un agent pour négocier son contrat avec le club.

L'agent demande une rémunération de 5 000 €.

Le club propose de régler directement cette somme.

Est-ce possible ?

Étape 1 — Identifier le mandant

L'agent doit avoir conclu un contrat écrit avec l'une des parties concernées, conformément à l'article L.222-17 du Code du sport.

Il ne peut pas intervenir sans cadre contractuel écrit.

Étape 2 — Vérifier qui rémunère l'agent

Le contrat écrit doit préciser la partie qui rémunère l'agent.

Si le joueur est le mandant et doit rémunérer l'agent, le club ne peut pas simplement se substituer à lui sans respecter le cadre prévu par le Code du sport.

Étape 3 — Vérifier l’existence de la convention tripartite

Lorsque le sportif mandate l’agent, la rémunération due par le sportif peut être acquittée en tout ou partie par le club cocontractant.

Il faut alors une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats concernés.

Cette convention précise notamment les conséquences fiscales et sociales susceptibles d’en résulter pour le cocontractant de l’agent.

Étape 4 — Vérifier le plafond

Le montant de la rémunération de l’agent ne peut pas dépasser le plafond légal de 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties mises en relation.

La fédération délégataire peut fixer un taux inférieur dans les conditions prévues par le Code du sport.

Étape 5 — Vérifier la capacité de l’association à signer

Le représentant de l’association doit disposer du pouvoir nécessaire.

L’agent doit vérifier les statuts et, si nécessaire, les autorisations internes.

Exemple chiffré

Un joueur signe un contrat d’un montant de 50 000 €.

Le plafond légal de 10 % représente 5 000 €.

Si l’agent intervient dans le cadre d’un contrat conforme et si les conditions de paiement par le club sont respectées, la somme de 5 000 € peut correspondre au plafond maximal, sous réserve d’un éventuel taux fédéral inférieur.

Les vérifications indispensables avant paiement

- Contrat écrit agent / partie concernée.
- Identification de la partie qui rémunère l’agent.
- Convention tripartite si le club acquitte la rémunération due par le joueur.
- Respect du plafond de rémunération.
- Communication du contrat et de ses avenants à la fédération dans le délai légal.
- Pouvoir du signataire de l’association.
- Facture et traitement comptable conformes.

À RETENIR

la forme associative du club n’interdit pas le paiement d’une commission d’agent. En revanche, elle ne permet pas de contourner les exigences de l’article L.222-17.

Articles à connaître par cœur

Texte	Ce qu'il faut retenir
Loi 1901, art. 1	Définition légale de l'association
Loi 1901, art. 2	Liberté de création des associations
Loi 1901, art. 5	Déclaration et formalités de publicité
Loi 1901, art. 6	Capacité juridique de l'association déclarée
Loi 1901, art. 7	Dissolution judiciaire dans les cas prévus
Loi 1901, art. 9	Dévolution des biens après dissolution
Loi 1901, art. 10	Reconnaissance d'utilité publique
Loi 1901, art. 11	Capacité renforcée des associations reconnues d'utilité publique
Code du sport, L.121-1	Constitution des associations sportives
Code du sport, L.121-4	Agrément, affiliation, contrat d'engagement républicain, suspension et retrait
Code du sport, L.122-1 et suivants	Sociétés sportives
Code du sport, L.122-14	Convention entre association et société sportive
Code du sport, L.222-7	Définition de l'activité d'agent sportif et contrats concernés
Code du sport, L.222-17	Contrat écrit, rémunération, plafond et paiement par le cocontractant
CGI, art. 206	Assujettissement à l'impôt sur les sociétés et franchise
CGI, art. 261	Exonérations et règles applicables aux organismes sans but lucratif, notamment rémunération des dirigeants

Les 10 pièges classiques à l'examen

1\. Croire qu'une association doit obligatoirement être déclarée pour exister.

Faux : elle peut exister comme association de fait. La déclaration lui permet d'acquérir la personnalité morale et la capacité juridique.

2\. Croire qu'une association ne peut jamais réaliser de bénéfices.

Faux : elle peut dégager des excédents, mais ne peut pas les distribuer à ses membres comme des dividendes.

3\. Croire que toutes les associations doivent avoir un président, un CA et un bureau.

Faux : la loi de 1901 laisse une grande liberté d'organisation. Les statuts déterminent les organes.

4\. Croire que le président peut signer tous les contrats sans restriction.

Faux : il faut vérifier les statuts, les délégations et les autorisations internes.

5\. Confondre reconnaissance d'utilité publique et agrément sportif.

Faux : ce sont deux dispositifs distincts, avec des conditions et des effets différents.

6\. Croire que l'affiliation à une fédération suffit à obtenir l'agrément.

Faux : il faut également souscrire le contrat d'engagement républicain.

7\. Croire qu'une association loi 1901 est automatiquement exonérée d'impôts commerciaux.

Faux : l'analyse fiscale porte sur la gestion, la concurrence et les conditions d'exercice de l'activité.

8\. Croire que les quatre critères 4P ont la même importance.

Faux : ils sont examinés dans l'ordre produit, public, prix, publicité.

9\. Croire qu'un dirigeant d'association ne peut jamais être rémunéré.

Faux : deux régimes existent, sous conditions : les trois quarts du SMIC et le régime légal lié aux ressources de l'association.

10\. Croire que le club peut toujours payer directement l’agent mandaté par le joueur.

Faux : si le club acquitte tout ou partie de la rémunération due par le joueur, une convention tripartite conforme à l’article L.222-17 est nécessaire.

Fiche de révision compressée — J-7

MODULE 4

Droit des associations

FICHE EXPRESS — À SAVOIR AVANT L’EXAMEN

1\. Définition

- Loi 1901, article 1.
- Au moins deux personnes.
- Mise en commun permanente de connaissances ou d’activités.
- But autre que le partage des bénéfices.
- Excédents possibles, distribution aux membres interdite.

2\. Association de fait / déclarée

- Association de fait : pas de personnalité morale.
- Association déclarée : personnalité morale et capacité juridique.
- Déclaration et publication au JOAFE.

3\. Fonctionnement

- Statuts = règles fondamentales.
- AG = organe des membres.
- CA = organe collégial si prévu.
- Bureau = gestion courante si prévu.
- Règlement intérieur = modalités pratiques.
- Les pouvoirs du président dépendent des statuts et délégations.

4\. Reconnaissance d’utilité publique

- Article 10 : décret en Conseil d’État.
- En principe, trois ans de fonctionnement.
- Article 11 : capacité renforcée, notamment donations et legs.
- Distincte de l’agrément sportif.

5\. Association sportive

- Code du sport L.121-1.
- Agrément : L.121-4.
- Affiliation à une fédération agréée + contrat d’engagement républicain = agrément.
- Retrait ou suspension possible par le préfet.

6\. Fiscalité

- Association loi 1901 ≠ exonération automatique.
- Étape 1 : gestion désintéressée.
- Étape 2 : concurrence.
- Étape 3 : règle des 4P.
- 4P : Produit, Public, Prix, Publicité.
- Franchise 2026 : 81 051 € sous conditions cumulatives.

7\. Dirigeants

- Principe : bénévolat.
- Régime des ¾ du SMIC.

- Régime légal au-delà : seuils de ressources sur trois exercices, conditions de transparence et de démocratie.
- Remboursement de frais réels ≠ rémunération.

8\. Agent sportif

- Contrat écrit obligatoire.
- Une seule partie représentée.
- Rémunération prévue au contrat.
- Plafond légal de 10 %, sous réserve d'un taux fédéral inférieur.
- Paiement par le cocontractant du joueur : convention tripartite.
- Vérifier les pouvoirs du représentant de l'association.

Les 5 points à ne surtout pas confondre

- Association déclarée / association de fait.
- Non-lucrativité associative / non-lucrativité fiscale.
- Agrément sportif / reconnaissance d'utilité publique.
- Remboursement de frais / rémunération.
- Mandat de l'agent / convention tripartite de paiement.

Auto-test — 12 QCM corrigés

Test de connaissances

0/12 répondues

Question 1

Selon l'article 1er de la loi de 1901, combien de personnes au minimum faut-il pour constituer une association ?

A. Une personne
B. Deux personnes
C. Trois personnes
D. Quatre personnes

Question 2

Une association non déclarée :

A. N'existe pas juridiquement
B. Dispose automatiquement de la personnalité morale
C. Peut exister mais ne dispose pas de la personnalité morale
D. Peut recevoir librement des subventions en son nom

Question 3

Une association loi 1901 peut-elle réaliser un excédent financier ?

A. Non, jamais
B. Oui, si elle ne le distribue pas à ses membres comme un bénéfice
C. Oui, uniquement avec une autorisation préfectorale
D. Non, sauf si elle est reconnue d'utilité publique

Question 4

Qui détermine principalement les règles de fonctionnement d'une association ordinaire ?

A. Le Code du sport dans tous les cas
B. Le préfet
C. Les statuts de l'association
D. Le président seul

Question 5

La reconnaissance d'utilité publique est accordée :

A. Par la fédération sportive
B. Par décret en Conseil d'État
C. Par le maire
D. Par le président de l'association

Question 6

Selon l’article L.121-4 du Code du sport, l’affiliation à une fédération agréée vaut agrément si :

A. Le club dispose d’un stade
B. Le club emploie un salarié
C. Le club a souscrit le contrat d’engagement républicain
D. Le club possède une société sportive

Question 7

Le retrait de l’agrément sportif entraîne automatiquement :

A. La dissolution de l’association
B. La liquidation judiciaire
C. La perte de la personnalité morale
D. Aucune de ces réponses

Question 8

Quel est l’ordre correct de la règle des 4P ?

A. Public, Produit, Publicité, Prix
B. Produit, Public, Prix, Publicité
C. Prix, Produit, Publicité, Public
D. Produit, Prix, Publicité, Public

Question 9

Une association peut-elle être soumise aux impôts commerciaux ?

A. Jamais
B. Oui, si sa gestion ou ses activités remplissent les critères de lucrativité fiscale
C. Uniquement si elle est une société sportive
D. Uniquement si elle emploie des salariés

Question 10

Dans le régime légal de rémunération des dirigeants, le seuil de ressources est apprécié :

A. Sur le dernier mois
B. Sur le dernier exercice uniquement
C. En moyenne sur les trois exercices clos précédents
D. Sur les cinq dernières années

Question 11

Un remboursement de frais réels et justifiés versé à un président :

A. Est nécessairement un salaire
B. Est en principe distinct d’une rémunération
C. Est toujours interdit
D. Transforme l’association en société

Question 12

Le joueur mandate son agent, mais le club veut payer directement la commission. Quelle formalité est nécessaire ?

A. Une simple facture adressée au club
B. Une autorisation orale du président
C. Une convention tripartite conforme à l’article L.222-17
D. Aucune formalité particulière

Corriger mes réponses

Réponds aux 12 questions pour afficher la correction détaillée.

Sources officielles et références

Les textes à consulter en priorité pour ce module :

- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association — Légifrance — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069570?utm_source=chatgpt.com.
- Déclaration et publication d’une association — Associations.gouv.fr — https://associations.gouv.fr/declarer-et-publier-son-association-1901-la-prefecture?utm_source=chatgpt.com.

Associations.gouv.fr

- Modification des statuts — Associations.gouv.fr — https://associations.gouv.fr/modification-des-statuts?utm_source=chatgpt.com.

Associations.gouv.fr

- Articles L.121-1 à L.121-5 du Code du sport — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000006167030/?utm_source=chatgpt.com.
- Article 10 de la loi de 1901 — Reconnaissance d'utilité publique — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982144/?utm_source=chatgpt.com.
- BOFiP — Critères de non-lucrativité — https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2358-PGP.html?utm_source=chatgpt.com.

Bofip

- BOFiP — Franchise des impôts commerciaux, seuil 2026 — https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/15175-PGP.html/ACTU-2026-00144?utm_source=chatgpt.com.
- Service Public — Rémunération du dirigeant d'association — https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1927?utm_source=chatgpt.com.
- Article L.222-17 du Code du sport — Rémunération des agents sportifs — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025276073?utm_source=chatgpt.com.

POINT DE VIGILANCE

pour l'examen : les règles de paiement d'un agent sportif ont été modifiées en 2026. Il faut apprendre la rédaction de l'article L.222-17 en vigueur depuis le 5 août 2026, et non l'ancienne rédaction.

INTÉGRITÉ DU SUPPORT — QCM

Le texte source contient 12 QCM mais ne fournit pas le corrigé détaillé annoncé. Les réponses ne sont pas inventées dans cette édition.

Droit des associations — 12 questions

STATUT DU DOCUMENT — CORRIGÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU COURS ET DES TEXTES OFFICIELS

Les réponses ci-dessous ont été déterminées à partir du contenu du module et contrôlées au regard des textes officiels identifiés. Elles sont ajoutées par ELEVEN ACADEMY : elles ne sont pas présentées comme un corrigé officiel d'annales.

QUESTION 01 — Minimum de personnes pour une association loi 1901 ?

BONNE RÉPONSE : B — Deux personnes

L'article 1er définit l'association comme la convention de deux ou plusieurs personnes. Le droit local d'Alsace-Moselle obéit à des règles particulières.

QUESTION 02 — Une association non déclarée :

BONNE RÉPONSE : C — Peut exister mais ne dispose pas de la personnalité morale

La formation est libre ; la capacité juridique de l'association suppose les formalités de déclaration et de publicité de l'article 5.

QUESTION 03 — Une association loi 1901 peut-elle réaliser un excédent ?

BONNE RÉPONSE : B — Oui, sans le distribuer comme bénéfice aux membres

Le but non lucratif interdit le partage des bénéfices ; il n'interdit pas un excédent réinvesti dans l'objet associatif.

QUESTION 04 — Qui détermine principalement le fonctionnement d'une association ordinaire ?

BONNE RÉPONSE : C — Les statuts

La loi de 1901 laisse une large liberté d'organisation : les statuts fixent les organes, compétences et modalités de décision.

QUESTION 05 — La reconnaissance d'utilité publique est accordée :

BONNE RÉPONSE : B — Par décret en Conseil d'État

La reconnaissance d'utilité publique est accordée par décret en Conseil d'État après instruction et vérification des conditions.

QUESTION 06 — L'affiliation à une fédération agréée vaut agrément si :

BONNE RÉPONSE : C — Le club a souscrit le contrat d'engagement républicain

Le régime d'agrément par affiliation suppose l'affiliation à une fédération agréée et le respect des conditions légales, dont le contrat d'engagement républicain.

QUESTION 07 — Le retrait de l'agrément sportif entraîne automatiquement :

BONNE RÉPONSE : D — Aucune de ces réponses

Le retrait n'entraîne pas automatiquement dissolution, liquidation judiciaire ou perte de personnalité morale ; il peut affecter les aides publiques et les relations fédérales.

QUESTION 08 — Quel est l'ordre correct de la règle des 4P ?

BONNE RÉPONSE : B — Produit, Public, Prix, Publicité

La méthode fiscale des 4P examine le Produit proposé, le Public visé, le Prix pratiqué et la Publicité/communication. Ces critères aident à apprécier si l'association concurrence le secteur marchand.

QUESTION 09 — Une association peut-elle être soumise aux impôts commerciaux ?

BONNE RÉPONSE : B — Oui, si sa gestion ou ses activités remplissent les critères de lucrativité fiscale

Le statut associatif n'entraîne pas d'exonération automatique : gestion désintéressée, concurrence et conditions d'exercice sont examinées.

QUESTION 10 — Le seuil de ressources pour rémunérer certains dirigeants est apprécié :

BONNE RÉPONSE : C — En moyenne sur les trois exercices clos précédents

Le dispositif légal de rémunération des dirigeants repose notamment sur une moyenne des ressources des trois exercices clos précédents.

QUESTION 11 — Le remboursement de frais réels et justifiés versé à un président :

BONNE RÉPONSE : B — Est en principe distinct d'une rémunération

Des frais réellement engagés dans l'intérêt de l'association et dûment justifiés ne constituent pas, en eux-mêmes, une rémunération. Un forfait non justifié peut être requalifié.

QUESTION 12 — Le club veut payer la commission de l'agent mandaté par le joueur :

BONNE RÉPONSE : C — Convention tripartite conforme à l'article L.222-17

Le paiement par le cocontractant du sportif doit être encadré par la convention prévue par L.222-17, avec identification du payeur et des conséquences fiscales et sociales.

TEXTES ET SOURCES OFFICIELS À CONSULTER

Loi du 1er juillet 1901, art. 1, 2, 5 et 10 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069570/
Code du sport, art. L.121-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030930191/
BOFiP — Critères de non-lucrativité : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2358-PGP.html
Service Public — Rémunération du dirigeant d'association : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1927
Code du sport, art. L.222-17, version depuis le 5 août 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616279/